

2021-09-21

Regelverket för medicinteknisk klinisk prövning i Sverige

Webbinarium via Teams

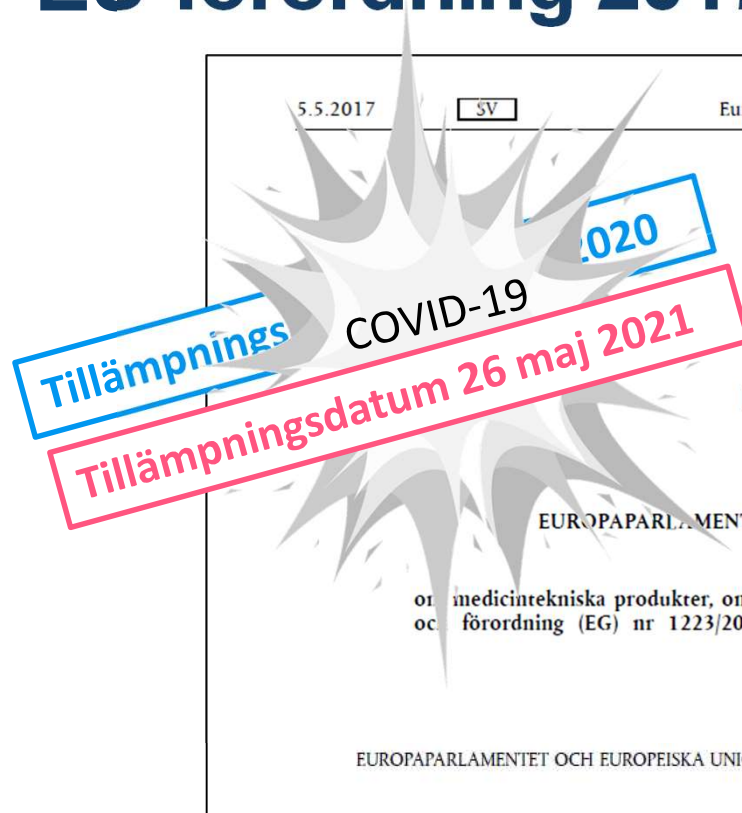
Observera

Materialet i denna presentation är Läkemedelsverkets nuvarande tolkning av regelverket, vilken kan komma att ändras.

Alla aktörer som tillämpar regelverket behöver göra sin egen tolkning och ansvara för den.

Endast en domstol kan ge en definitiv tolkning av regelverkets krav.

EU-förordning 2017/745 (MDR)



5.5.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning L 117/1

I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/745
av den 5 april 2017
om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002
och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och
93/42/EEG

(Text av betydelse för EES)

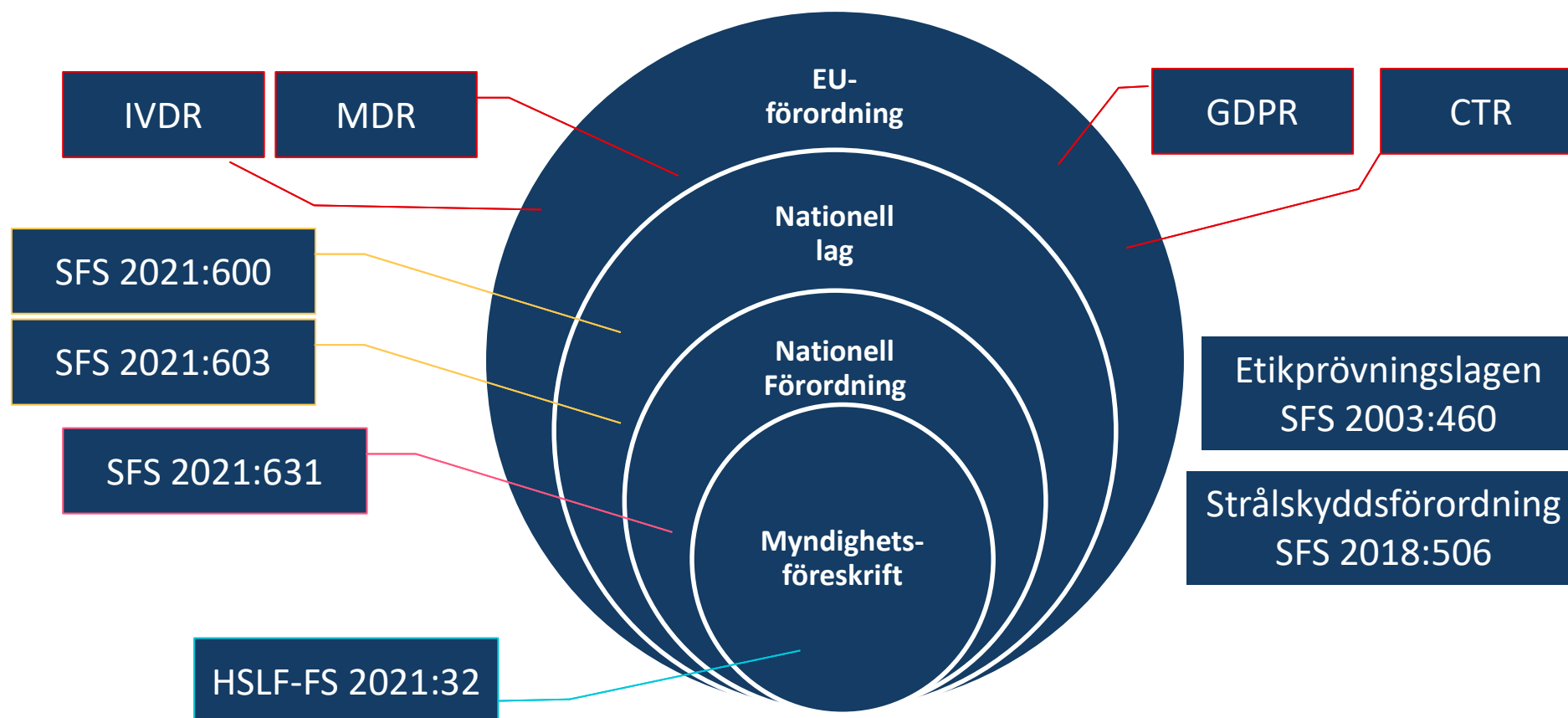
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

De viktigaste nyheterna för kliniska prövningar

- **Mycket mer omfattande och detaljerat än i direktiven**
 - Innehållet i riktlinjer och standarder blir nu lagtext
 - Det beskrivs vad myndigheterna ska granska
- **Publik databas (EUDAMED)**
 - Information om prövningar
 - Studierapporter
- **Nya ansökningsförfaranden**
 - Nationellt
 - EU samordnad bedömning
- **Lättnader i säkerhetsrapportering**
- **Inspektioner**



Bestämmelserna finns i olika rättsakter



EU förordningar

- ➡ • [\(EU\) 2017/45 – Medical Device Regulation \(MDR\)](#)
- [\(EU\) 2017/746 – In-Vitro Diagnostics Regulation \(IVDR\)](#)
- [\(EU\) 2016/679 – General Data Protection Regulation \(GDPR\)](#)
- [\(EU\) 536/2014 - Clinical Trial Regulation \(CTR\)](#)

Nationell lag

- ➡ • [SFS 2021:600 - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)
- ➡ • [SFS 2021:603 – kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)
- [SFS 2003:460 – Etikprövningslagen](#)

Nationell förordning

- ➡ • [SFS 2021:631- Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)
- [SFS 2018:506 - Strålskyddsförordningen](#)

Myndighetsföreskrift

- ➡ • [HSLF-FS 2021:32 - Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)

MDR innebär att studiens syfte och prövningsprodukts regulatoriska status påverkar vilka regler som gäller

Artikel
62

"Alla regler"

Artikel
74.1

"Enklare regler"

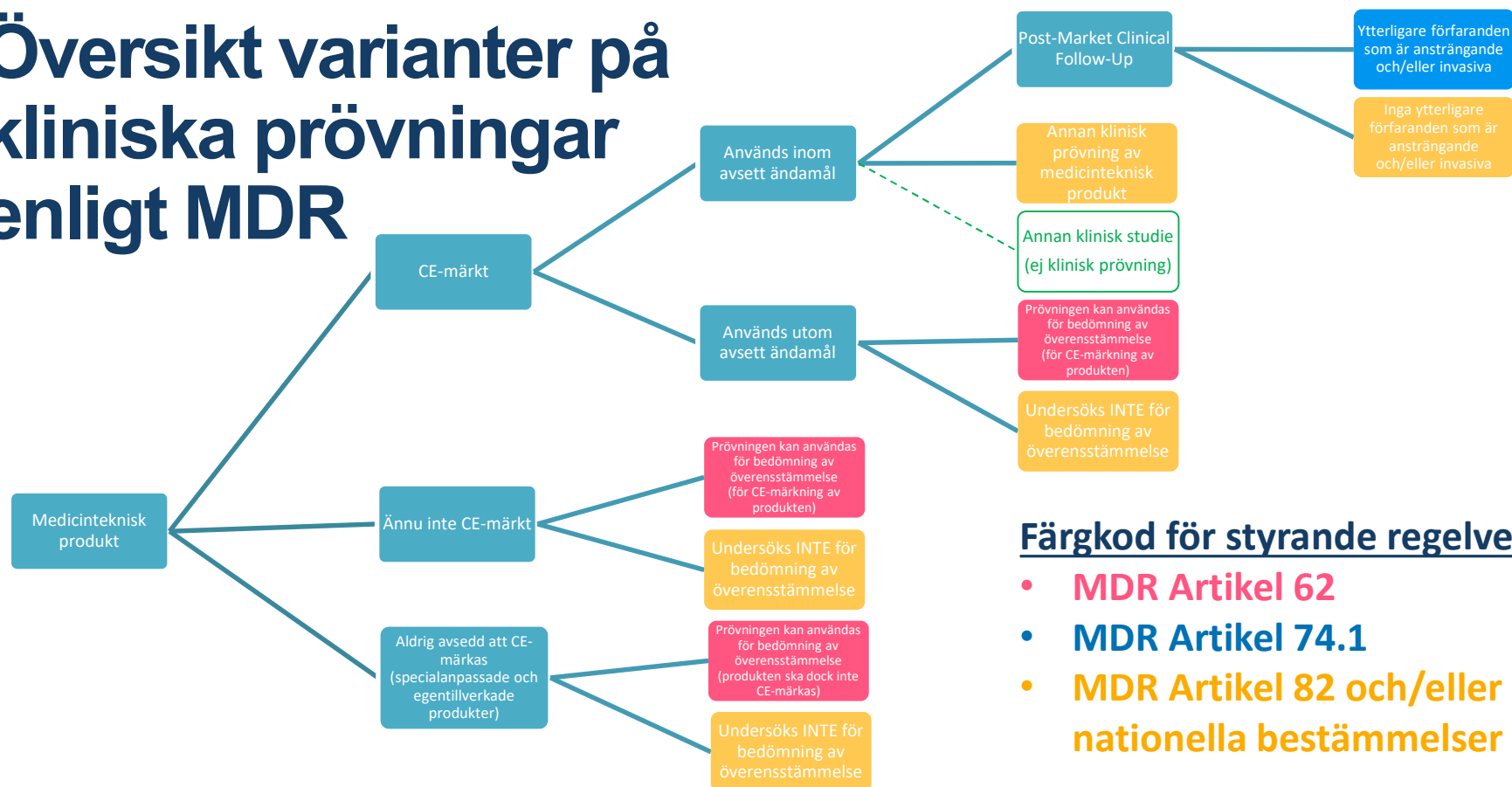
Artikel
74.2

Följ Artikel 62 dvs
"Alla regler"

Artikel
82

"Minimikrav" eller
nationella regler

Översikt varianter på kliniska prövningar enligt MDR



Färgkod för styrande regelverk

- **MDR Artikel 62**
- **MDR Artikel 74.1**
- **MDR Artikel 82 och/eller nationella bestämmelser**

Artikel 62.1 (något förenklad): Syfte att undersöka prestanda, kliniska fördelar och säkerhet hos icke-CE-märkta produkter

Prövningen genomförs som en del av den kliniska utvärderingen **för bedömning av överensstämmelse** i syfte att fastställa och kontrollera:

- a) att en produkt uppnår de **avsedda prestanda** som anges av dess tillverkare.
- b) att en produkt har de **kliniska fördelar** som dess tillverkare angett.
- c) produktens kliniska **säkerhet** och bedöma om de risker som dessa innebär är acceptabla när de vägs mot de fördelar som ska uppnås med produkten.

Nivåstrukturerade tillståndsförfaranden baserade på produktens riskklass

Låg risk
Artikel 70.7a

- klass I
- icke-invasiv klass IIa
- icke-invasiv klass IIb

Hög risk
Artikel 70.7b

- invasiv klass IIa
- invasiv klass IIb
- klass III

Artikel 74: Syfte att ytterligare utvärdera redan CE-märkta produkter

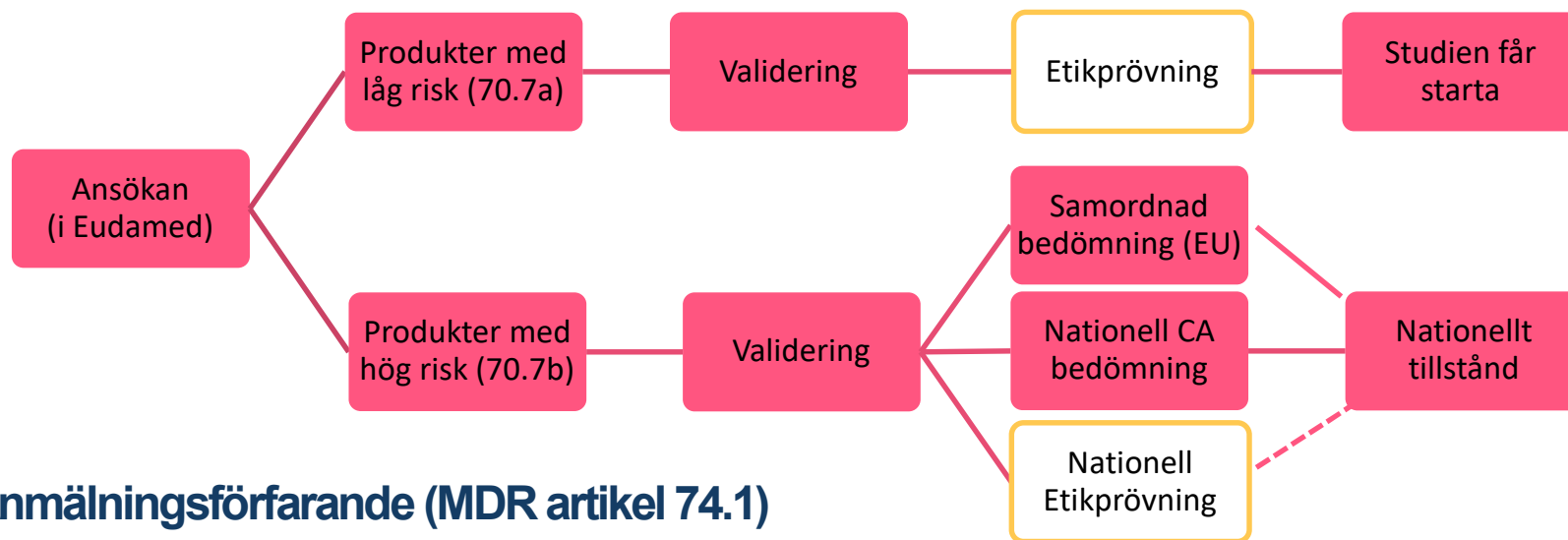
74.1

Den kliniska prövningen ska utföras för att ytterligare utvärdera en produkt som redan är CE-märkt, **inom ramen för produktens avsedda ändamål**

74.2

Den kliniska prövningen ska utföras för att ytterligare utvärdera en produkt som redan är CE-märkt, **utanför ramen för produktens avsedda ändamål**

Tillståndsförfaranden (MDR artikel 62)



Anmälningsförfarande (MDR artikel 74.1)



Artikel 82: Krav för andra kliniska prövningar Prövningen har ett annat syfte än de som anges i artikel 62.1 (d.v.s. syftar ej till CE-märkning)

MDR ställer upp vissa minimikrav för ”andra kliniska prövningar”:

De ska enligt artikel 82.1 följa bestämmelserna i
artikel 62.2, 62.3, 62.4b, c, d, f, h och I samt 62.6

Därutöver får varje medlemsstat (enligt artikel 82.2) fastställa ytterligare krav för sådana prövningar för att skydda försökspersonernas rättigheter, säkerhet, värdighet och välbefinnande samt prövningens vetenskapliga och etiska integritet.

Artikel 82: Andra kliniska prövningar (syftar ej till CE-märkning) Typexempel – kan finnas fler kategorier

- Kliniska prövningar med CE-märkta produkter (där det inte finns extra studieförfaranden som är invasiva eller ansträngande) inom avsett ändamål
- Kliniska prövningar av egentillverkade produkter
- Kliniska prövningar där det inte finns en avsikt att CE-märka prövningsprodukten
- Kliniska prövningar av icke-CE-märkta produkter som inte görs av tillverkaren

Kliniska prövningar

Klinisk prövning definieras i artikel 2.45 MDR:

En systematisk undersökning som involverar en eller flera försökspersoner för att bedöma en produkts säkerhet och prestanda.

Ej CE-märkta prövningsprodukter

Prövningar som genomförs som del av klinisk utvärdering för bedömning av överensstämmelse regleras via Artikel 62.1 MDR

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7a) för låg riskklass

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7b) för hög riskklass

Andra kliniska prövningar med icke-CE-märkta produkter (eller där CE-märkta produkter används utanför avsett ändamål)

MDR
Artikel 82

Varken ansökan eller anmälan krävs enligt MDR, men nationell reglering tillåts.

CE-märkta prövningsprodukter

Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) regleras av MDR artikel 74.1 om den innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen

Anmälan

Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) som INTE innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen

MDR
Artikel 82

Ej CE-märkta prövningsprodukter

Prövningar som genomförs som del av klinisk utvärdering för bedömning av överensstämmelse regleras via Artikel 62.1 MDR

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7a) för låg riskklass

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7b) för hög riskklass

Andra kliniska prövningar med icke-CE-märkta produkter (eller där CE-märkta produkter används utanför avsett ändamål)

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7b) krävs enligt lag SFS 2021:600 **oavsett klass**

CE-märkta prövningsprodukter

Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) regleras av MDR artikel 74.1 om den innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen **Anmälan**

Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) som INTE innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen

Ej CE-märkta prövningsprodukter

Prövningar som genomförs som del av klinisk utvärdering för bedömning av överensstämmelse regleras via Artikel 62.1 MDR

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7a) för låg riskklass

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7b) för hög riskklass

Andra kliniska prövningar med icke-CE-märkta produkter (eller där CE-märkta produkter används utanför avsett ändamål)

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7a) för låg riskklass enligt HSLF-FS 2021:32

Ansökan, förfarande enligt artikel 70.7b) för hög riskklass enligt lag SFS 2021:600

CE-märkta prövningsprodukter

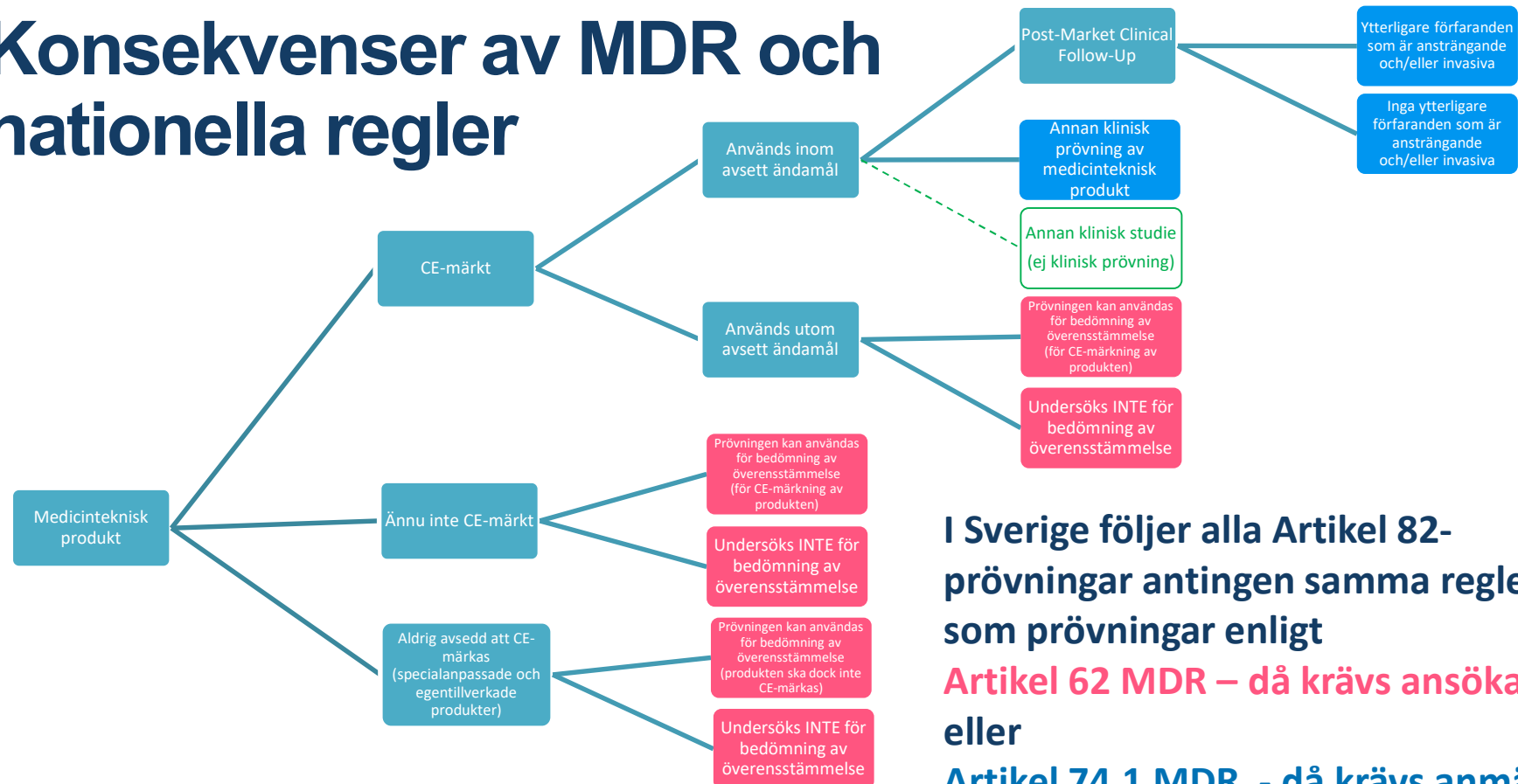
Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) regleras av MDR artikel 74.1 om den innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen

Anmälan

Prövningar för att ytterligare utvärdera CE-märkt produkt (PMCF-prövning) som INTE innebär extra förfaranden som är ansträngande eller invasiva för försökspersonen

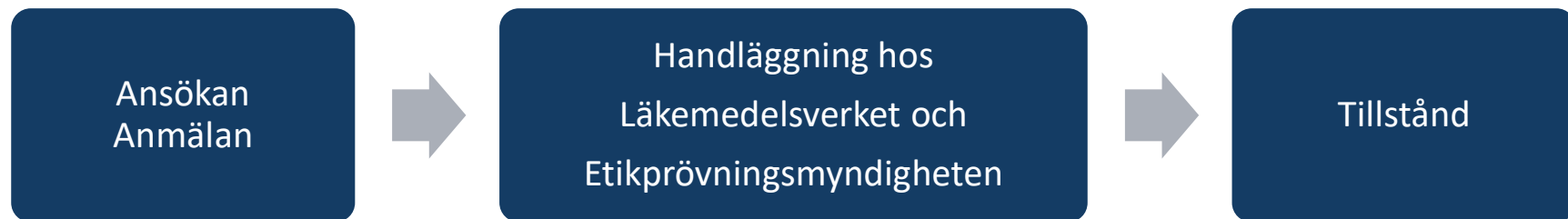
Anmälan räcker enligt HSLF-FS

Konsekvenser av MDR och nationella regler



**I Sverige följer alla Artikel 82-
prövningar antingen samma regler
som prövningar enligt
Artikel 62 MDR – då krävs ansökan
eller
Artikel 74.1 MDR - då krävs anmälan**

Samordnade tillståndsförfaranden

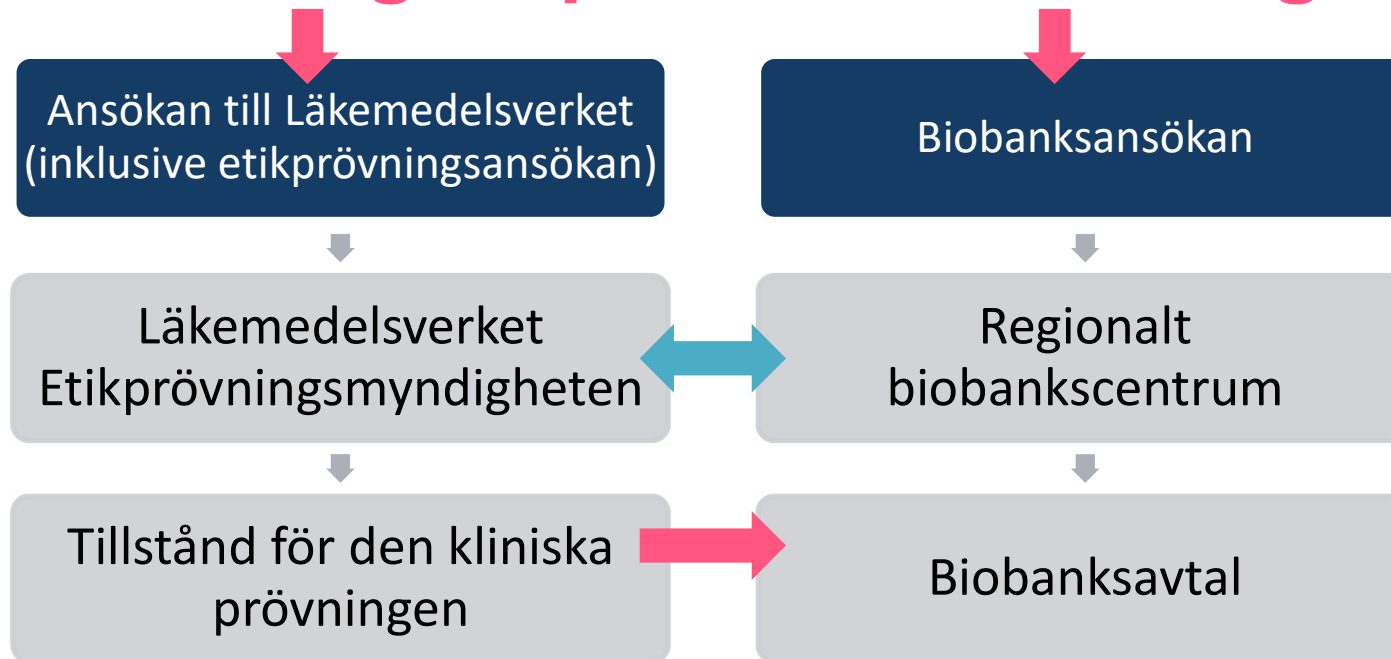


- Sponsor ansvarar för alla ansökningar och anmälningar
- Skickas till Läkemedelsverket (senare via EUDAMED)
- Läkemedelsverket skickar relevanta handlingar till Etikprövningsmyndigheten

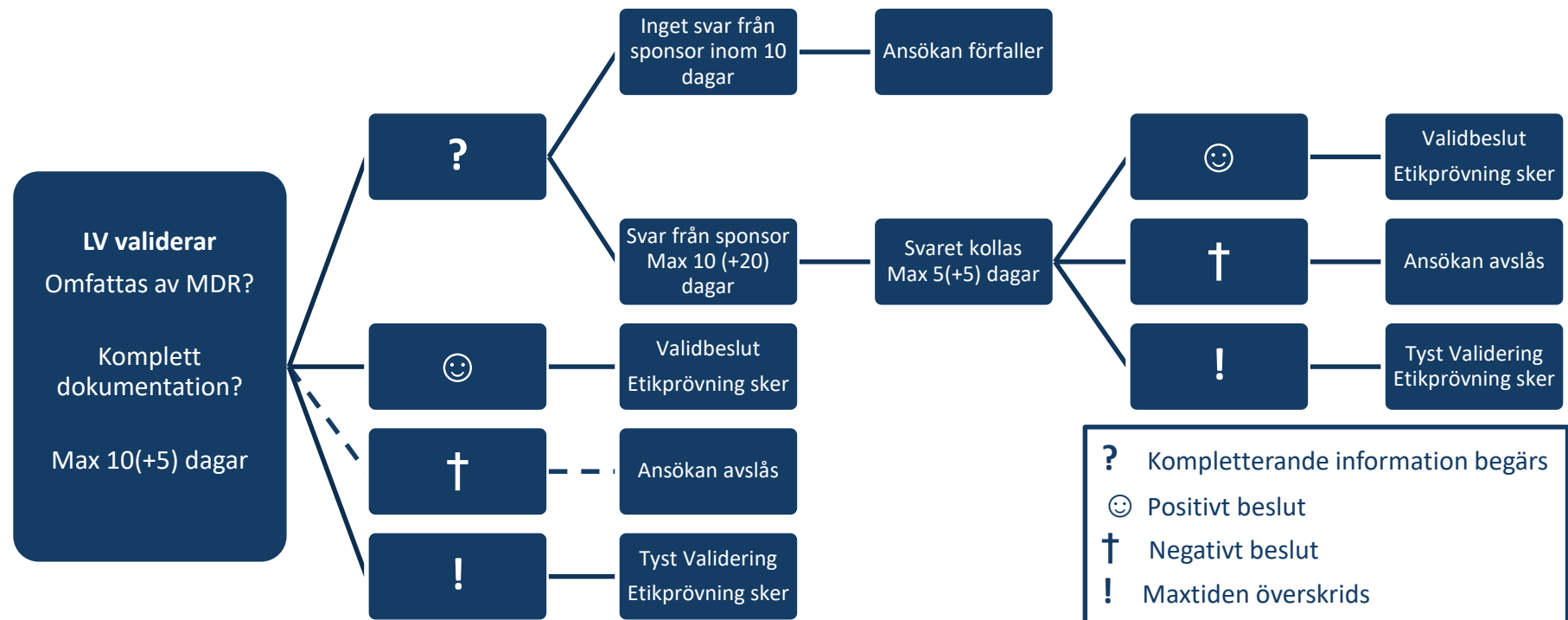
Samordning med biobankerna

- Information om ansökan/anmälan delas också med relevanta biobanker då biobankslagen kan behöva tillämpas i den kliniska prövningen.
- Syftet med denna informationsdelning är att ett Regionalt biobankscentrum ska kunna bedöma underliggande dokumentation parallellt med Etikprövningsmyndighetens och Läkemedelsverkets handläggning, och att behov av komplettering i biobanksavseende kan åtgärdas under tillståndprocessen, så att bara formalia (signaturer) avseende biobanksavtalet återstår när prövningen har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.
- Sponsor måste dock säkerställa att det görs ett separat inskick av biobanksblanketter till Regionalt Biobankscentrum.

Sponsor bör göra parallella ansökningar



Validering görs för alla ansökningar



Ansökan som handläggs enligt art. 70.a MDR

Ej CE-märkta produkter

klass I samt icke-invasiva klass IIa och IIb

Handläggningstid upp till 40 dagar, inget klockstopp



Ansökan som handläggs enligt art. 70.b MDR

Ej CE-märkta produkter

invasiva klass IIa och IIb samt klass III

Handläggningstid upp till 45 dagar + klockstopp



Anmälda studier Vad händer med dem?

Anmälan som handläggs enligt art. 74.1 MDR

CE-märkta produkter inom avsedd användning

Handläggningstid upp till 30 dagar, inget klockstopp



Vad är tanken med att kliniska prövningar av CE-märkta produkter ska anmälas?

- När EUDAMED är i drift kommer även anmälda prövningar att vara registrerade i en publik databas
- Möjligt för patienter att hitta prövningar de vill delta i
- Sponsor ska göra slutrapport och sammanfattning publikt tillgängliga
- Förbättra myndigheternas förutsättningar att bedriva tillsyn

Tillståndsförfaranden i tre nivåer

Medicinteknisk produkt

- Tillämpliga lagrum
- Interaktion med Läkemedelsverket
- Detta gäller för etikprovningen

När vet man om man får påbörja sin prövning?

Ej CE-märkta produkter invasiva klass IIa och IIb, klass III

- MDR artikel 62.1 eller MDR artikel 82 + 2 kap 6§ lag SFS 2021:600
- Ansök till och invänta validering samt tillstånd från Läkemedelsverket
- Etikprovningen ingår i beslutet från Läkemedelsverket

*Senast 45 dagar efter
validdatum (plus tid för
kompletteringsrunda)*

Ej CE-märkta produkter klass I, icke-invasiva klass IIa och IIb

- MDR artikel 62.1 eller MDR artikel 82 + 2 kap 6§ lag SFS 2021:600 + 6 kap 1§ LVs föreskrift HSLF-FS 2021:32
- Ansök till och invänta validering från Läkemedelsverket
- Invänta godkännande från Etikprövningsmyndigheten

*Senast 40 dagar
efter validdatum*

CE-märkta produkter som prövas inom avsett ändamål

- MDR artikel 74.1 eller MDR artikel 82 + 2 kap 6§ lag SFS 2021:600 + 6 kap 3§ LVs föreskrift HSLF-FS 2021:32
- Anmäl till Läkemedelsverket senast 30 dagar innan studien påbörjas
- Invänta godkännande från Etikprövningsmyndigheten

*Senast 30 dagar
efter anmälan*

[Europaparlamentets och rådets förordning \(EU\) 2017/745 om medicintekniska produkter \(MDR\)](#)

[Lag \(SFS 2021:600\) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)

[Läkemedelsverkets föreskrifter \(HSLF-FS 2021:32\) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter](#)

Avslagsskäl (Artikel 71.4)

- Ofullständig ansökan
- Produkten eller handlingarna (särskilt prövningsplanen och prövarhandboken) överensstämmer inte med det vetenskapliga kunskapsläget och den kliniska prövningen i synnerhet inte är lämplig för att bekräfta produktens säkerhet, prestandaegenskaper eller nytta för försökspersoner eller patienter
- Allmänna kraven på klinisk prövning i artikel 62 är inte uppfyllda
- Prövningen är inte utformad på ett sätt som gör att riskerna är berättigade när de vägs mot de förväntade kliniska fördelarna

Innan man skickar in ansökan/anmälan

CIV-ID

- Det behövs ett unikt nummer för att identifiera en prövning tvärs över alla berörda myndigheter som ska handlägga den
- I EUDAMED kommer ett Single Identification Number (SIN) att genereras automatiskt då sponsor börjar lägga upp en ansökan eller anmälan
- I avvaktan på EUDAMED används CIV-ID
- CIV-ID kan inte skapas av sponsor själv, utan erhålls när prövningen registrerats i Eudamed2, en EU-databas som myndigheterna har tillgång till.
- Läkemedelsverket rekommenderar att man begär ett CIV-ID i förväg, så att det kan anges i ansökningshandlingarna

Uppgifter som behövs för att få ett CIV-ID

- Tillverkare för den medicintekniska prövningsprodukten (namn samt adressuppgifter)
- Prövningens sponsor (namn samt adressuppgifter)
- Prövningens titel
- Protokollkod (CIP-kod, unik beteckning, väljs av sponsor själv)
- Prövningens primära syfte (primary objective)
- Namn på den medicintekniska prövningsprodukten (handelsnamn och/eller generiskt namn)
- Avsedd användning för den medicintekniska prövningsprodukten

Mejla begäran till registrator@lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket meddelar CIV-ID genom att svara på begäran via e-post inom några arbetsdagar.

Sponsor

Person, företag, institution eller organisation som ansvarar för att inleda, genomföra och ordna finansieringen av en klinisk prövning.

Artikel 2.49 MDR

Sponsors rättsliga företrädare (Artikel 62.2 MDR)

En sponsor för en klinisk prövning som inte är etablerad i unionen ska säkerställa att den har en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen som sin rättsliga företrädare.

Denna rättsliga företrädare ska säkerställa att sponsorns skyldigheter enligt MDR fullgörs och vara mottagare för all kommunikation med sponsorn.

Om sponsorn för en klinisk prövning eller prestandastudie inte är etablerad i den Europeiska unionen får Läkemedelsverket besluta att denne inte behöver utse en rättslig företrädare utan i stället utse minst en kontaktperson. (4 kap 4§ SFS 2021:631)

Dokumentation till ansökan/anmälan

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

(Kapitel II, MDR Bilaga XV + nationella förtydliganden)

Samma dokumentation
oavsett
tillståndsförfarande!

- Ansökningsblankett
- Prövarhandbok (Investigator's Brochure)*
- Klinisk prövningsplan (Clinical Investigation Plan)
- Försäkran om överensstämmelse för prövningsprodukt, undertecknad av tillverkaren**
- Bevis på försäkringsskydd / skadeersättningsgaranti
- Patientinformation och samtyckesformulär
- Information om skydd och sekretess vid personuppgiftshantering
- Ansökan till Etikprövningsmyndigheten
- För varje prövningsställe: CV för huvudprövare + intyg från ansvarig på prövningsstället
- Faktureringsunderlag

**Prövarhandboken kan i vissa fall ersättas av bruksanvisning (se 6 kap.3§ HSLF-FS 2021:32)*

*** Vissa undantag medges (se 6 kap.2§ HSLF-FS 2021:32)*

Ansökningsblankett

Clinical Investigation Application Form

Clinical investigation – application form under
Medical Device Regulation.

Application form version 1.0

Section 1: Clinical investigation identification

1.1 Sponsor identification

Name: _____

Address

Street name:	Street number:
Postal code:	City:
Country:	Sweden

Telephone number: _____

Email: _____

Contact person of the sponsor

First name: _____

Last name: _____

Telephone number: _____

Email: _____

Section 3: Investigational device(s)

3.1 Investigational medical device

3.1.1 Device purposes

Alleviation of an injury or disability
Alleviation of disease
Compensation for an injury or disability
Devices for the control or support of conception
Diagnosis of an injury or disability
Diagnosis of disease
Investigation of the anatomy or of a physiological or pathological process or state
Monitoring of an injury or disability
Monitoring of an injury or disability
Monitoring of disease
No medical purpose, but device belongs to a group of devices listed in MDR Annex XVI
Prediction of disease
Prevention of disease
Products specially intended for the cleaning, disinfection or sterilisation of devices
Prognosis of disease
Research information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body (includes organ, blood and tissue donations)
Replacement or modification of the anatomy or of a physiological or pathological process or state
Treatment of an injury or disability
Treatment of disease

3.1.2 Device type

☐ Implantable	☐ System
☐ Active device	☐ Non-medical purpose
☐ Measuring function	☐ Sterile
☐ Reusable surgical instrument	☐ Software
☐ Intended to administer or remove medicinal substance	

3.1.3 Invasiveness

Is it an invasive medical device?

☐ Yes ☐ No

Grundblanketten
behövs alltid

Lägg till extra
blanketter om
många produkter
eller prövnings-
ställen

Ansökningsblankett

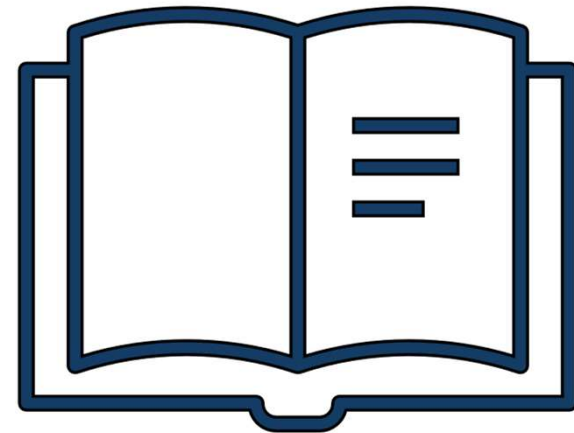
Clinical Investigation Application Form

- Blanketten är på engelska och framtagen på EU-nivå, det finns ingen nationell blankett för medicinteknisk klinisk prövning i Sverige (förutom etikansökan)
- Alla medlemsstater använder den inte på samma sätt – kolla med aktuell myndighet om ni ska ansöka i andra länder.
- Läkemedelsverket har tagit fram en nationell vägledning till den europeiska blanketten – läs den när ni fyller i blanketten – där finns tips och anpassningar till svenska förhållanden (motsvarande utarbetas på EU-nivå)
- Signera gärna blanketten elektroniskt
- Om man inte använder elektronisk signatur behöver man skriva ut och signera och scanna in signatursidan, men skicka ursprungsfilen också så att informationen i de expanderbara fälten kommer med.

Prövarhandbok (Investigator's Brochure)

- Legalt krav på innehåll enligt punkt 2 i kapitel II, Bilaga XV MDR*
Om sådan information saknas kan det leda till att ansökan inte betraktas som valid.
- Läkemedelsverket rekommenderar att IB uppfyller även ISO 14155:2020 Annex B
- Innehållet är till sin natur affärskänsligt, kommer inte att offentliggöras i EUDAMED

* Tips! Mall för förteckningen av uppfyllande av de allmänna kraven på säkerhet och prestanda finns på [Läkemedelsverkets hemsida](#)



Klinisk prövningsplan (Clinical Investigation Plan, CIP)



- Ett dokument som innehåller en motivering till varför den kliniska prövningen behöver göras samt en beskrivning av prövningens mål, utformning, metodologi, övervakning, statistiska överväganden, organisation och genomförande
- Legalt krav på innehåll enligt punkt 3 i kapitel II, Bilaga XV MDR
Om sådan information saknas kan det leda till att ansökan inte betraktas som valid.
- Läkemedelsverket rekommenderar att CIP uppfyller även ISO 14155:2020 Annex A
- Sammanfattningen av CIP (ska ingå i CIP enligt punkt 3.1.5 i kapitel II i bilaga XV MDR) ska finnas på svenska – kan bifogas som separat dokument
- Räkna med att CIP kan komma att bli publik i EUDAMED

Försäkran om överensstämmelse

En undertecknad **försäkran från tillverkaren** om att produkten i fråga överensstämmer med de **allmänna kraven på säkerhet och prestanda bortsett från de aspekter som omfattas av den kliniska prövningen** och att alla **försiktighetsåtgärder** har vidtagits för att skydda försökspersonens hälsa och säkerhet (punkt 4.1 kap II bilaga XV MDR)



Om sponsor inte är tillverkare av prövningsprodukten så behöver detta dokument inhämtas från tillverkaren. Ej att förväxla med den försäkran som utfärdas vid CE-märkning. Mall finns på LVs webbplats.



Möjlighet till undantag från kravet att skicka in detta dokument finns om en CE-märkt produkt används i artikel 82-studie där inte tillverkaren är sponsor. Det ställs dock särskilda krav på Prövarhandboken i dessa fall.
se 6 kap.2§ HSLF-FS 2021:32

Etikansökan

OBS! inskick via Läkemedelsverket / EUDAMED

- Ny förenklad blankett för medicinteknisk klinisk prövning finns på Etikprövningsmyndighetens webbplats
- Förenklad jämfört med tidigare etikansökningsblankett
- Behöver ej signeras

*Etikprövningsmyndighetens
nya system Ethix ska
INTE användas för
medicinteknisk klinisk prövning.*



Patientinformation och samtyckesformulär

- Legala krav på innehåll framgår av artikel 63 MDR
- Läkemedelsverket rekommenderar även att innehållet uppfyller kraven i ISO 14155:2020 avsnitt 5.8.4 och 5.8.5
- Använd gärna Etikprövningsmyndighetens stödmall men komplettera med information enligt ovan
- Dokumenten ska vara på svenska



Samtycke i speciella situationer



- För barn ska vårdnadshavarna underteckna samtyckesblanketten
- Barn som fyllt 15 år ska lämna eget samtycke (utöver vårdnadshavarnas)
- För beslutsinkompetenta försökspersoner ska samtycke inhämtas från lagligen utsedd ställföreträdare, vilket innebär god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 eller 7 § föräldrabalken, med behörighet att sörja för den enskildes person
- Möjlighet finns att inkludera beslutsinkompetenta försökspersoner utan föregående samtycke i nödsituationer. Det är dock bara tillåtet under vissa omständigheter som anges i artikel 68 MDR. Att dessa omständigheter föreligger behöver särskilt motiveras av sponsor i prövningsplanen (CIP). Samtycke ska i dessa situationer inhämtas så snart som möjligt.

Art. 63-65 och 68 MDR samt 2 kap. SFS 2021:600

Bevis på försäkringsskydd

Sponsorn för en klinisk prövning är skyldig att genom försäkring eller på annat sätt garantera att försökspersonen får ersättning om sponsorn eller prövaren blir skyldig att betala sådan. Skadeskyddet eller ersättningsgarantin ska vara förenlig med riskens karaktär och omfattning.

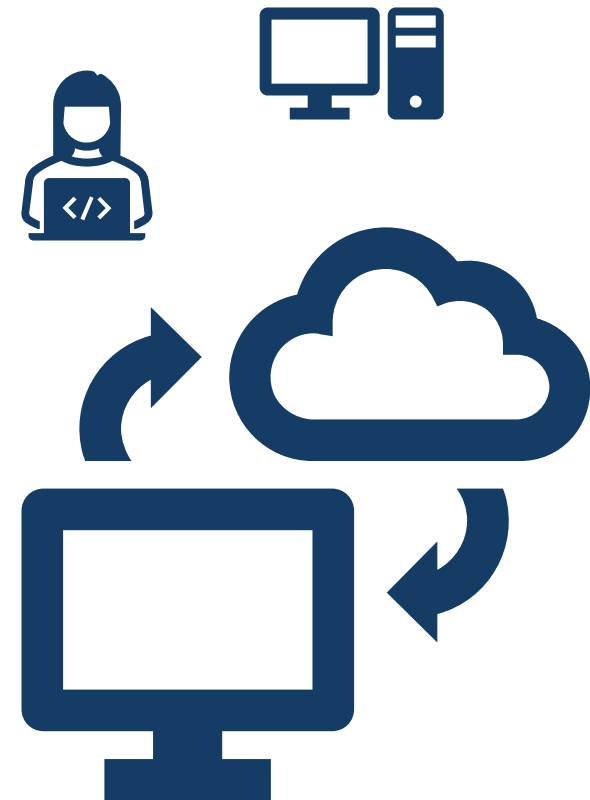
- Patientskadeförsäkring måste finnas hos den aktuella vårdgivaren (minimikrav)
- För privata vårdgivare ska försäkringsbevis bifogas ansökan
- Om man vill hänvisa till LÖF vid regionfinansierad vård bör detta göras i separat dokument för att underlätta valideringen av ansökan (inte bara anges i CIP)
- Ytterligare försäkring för att skydda sponsor mot eventuella återkrav från vårdgivare kan vara lämpligt.



Personuppgiftsskydd

Av CIP eller ett separat dokument ska det särskilt framgå:

- De tekniska och organisatoriska åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra obehörig åtkomst, obehörigt röjande, obehörig spridning eller ändring samt förlust av information och personuppgifter som behandlas.
- En beskrivning av de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att konfidentialiteten bevaras när det gäller försökspersonernas journaler och personuppgifter.
- En beskrivning av de åtgärder som kommer att vidtas vid ett eventuellt brott mot uppgiftsskyddet i syfte att lindra möjliga negativa följder.



Prövare och prövningsställe

Sponsor ska bifoga bevis för att prövare och prövningsställen är kapabla att utföra den kliniska prövningen i enlighet med den kliniska prövningsplanen.

- Prövares kompetens ska styrkas genom CV, det gäller huvudprövaren på varje prövningsställe.
- Att prövningsstället är rustat för att bedriva den aktuella prövningen bör bekräftas genom intyg från ansvarig person på prövningsstället.



Prövningsställe (Art. 62.7 MDR)

De anläggningar där den kliniska prövningen genomförs ska vara lämpliga för den kliniska prövningen och ska likna anläggningar där produkten är avsedd att användas.



Prövare och annan personal (Artikel 62.6 MDR)

Prövaren ska vara en person som utövar ett yrke som i den berörda medlemsstaten gör personen kvalificerad att inneha rollen som prövare mot bakgrund av att han eller hon har erforderlig vetenskaplig bakgrund och erfarenhet av patientvård.

Annan personal som deltar i genomförandet av en klinisk prövning ska ha lämpliga kvalifikationer för utförandet av sina uppgifter, i form av utbildning eller erfarenhet inom det medicinska området i fråga och inom klinisk forskningsmetodik.



Krav på GCP-utbildning (Punkt 2.7 Kap. I Bilaga XV MDR)

Prövarna ska ha tillgång till tekniska och kliniska data om produkten.

Personal som deltar i genomförandet av en prövning ska ha fått lämplig handledning och utbildning i fråga om korrekt användning av prövningsprodukten, och i fråga om den kliniska prövningsplanen och god klinisk praxis. Utbildningen ska verifieras och vid behov anordnas av sponsorn samt dokumenteras på lämpligt sätt.

Vad kommer det att kosta?

Bakgrund - avgiftsförslag

- Avgiften för ansökan om klinisk prövning under MDR är inte beslutad ännu
- Avgifterna regleras av regeringen och publiceras i en nationell förordning
- Avgiften för närvarande oförändrad – Läkemedelsverket fakturerar 20.000 kr
- Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag baserat på principen om full kostnadstäckning
- MDR innebär nya arbetssätt där vissa ärendetyper kommer att kräva mer och andra mindre insatser från Läkemedelsverkets sida än tidigare reglering – detta avspeglas i differentierade avgifter för olika ärendetyper
- Beloppen är preliminära, eftersom beslut inte är taget

Avgiftsförslag (ej beslutade)

Ansökan eller anmälan som prövas i enlighet med	
artikel 70.7 b i MDR (invasiv klass IIa och IIb, klass III)	110 000 kr
artikel 70.7 a i MDR (klass I, icke-invasiv klass IIa och IIb)	20 000 kr
artikel 74.1 i MDR (anmälningspliktig PMCF-studie)	18 000 kr
artikel 75 i MDR (väsentlig ändring)	11 000 kr
artikel 78 i MDR, i de fall Sverige är den samordnande medlemsstaten	150 000 kr
artikel 78 i MDR, i de fall Sverige inte är samordnande medlemsstat	82 000 kr
artikel 78 i MDR (väsentlig ändring)	11 000 kr

Förslag: En ansökan – en avgift

(ej beslutat)

- Ansökan lämnas in till Läkemedelsverket som skickar vidare handlingar till Etikprövningsmyndigheten
- Ansökningsavgift faktureras av Läkemedelsverket
- Etikprövningsmyndighetens avgift bakas in i Läkemedelsverkets avgift, som höjs med motsvarande belopp.
- Läkemedelsverket för över pengar till Etikprövningsmyndigheten

Språkkrav

- **Märkning och bruksanvisning** ska vara på svenska när en produkt tillhandahålls användare eller patienter i Sverige, oavsett om den är avsedd för yrkesmässig eller annan användning.

Läkemedelsverket får medge undantag i enskilda fall

- **Sammanfattning av prövningsplanen** ska finnas på svenska.
- **Patientinformation och samtyckesformulär** ska vara på svenska.
- Etikprövningsmyndighetens blankett ska fyllas i på svenska.

Vad händer med de studier som redan pågår?

Övergångsregler - direktivprövningar

Studier som påbörjats under gamla regelverket får fortsätta att genomföras efter den 26 maj 2021, äldre lagstiftning fortsätter att gälla för dessa med undantag för att SÄKERHETSRAPPORTERING SKA GÖRAS ENLIGT MDR.

De nya reglerna innebär vissa lättnader i vad som ska rapporteras till myndigheterna.

Övrig rapportering och LV:s handläggning av väsentliga ändringar av direktivprövningar baseras på de gamla föreskrifterna LVFS 2003:11 (MDD) och LVFS 2001:5 (AIMDD)

Interaktioner med Läkemedelsverket under och efter prövningen

- **Rapportera allvarliga negativa händelser (Serious Adverse Events) och produktfel**
- **Anmäla väsentliga ändringar under studiens gång**
- **Rapportera tillfälliga avbrott, avslut i förtid, avslut av den kliniska prövningen**
- **Slutrapportera**

Säkerhetsrapportering

- Rapporteringen till myndigheter är sponsors ansvar
- Sponsorn ska ha en överenskommelse som innebär att prövaren eller prövarna skyndsamt rapporterar de allvarliga negativa händelser eller andra händelser som avses i artikel 80.2 till sponsor
- **MDCG 2020-10/1: Guidance on safety reporting in clinical investigations**
- Appendix: Clinical investigation summary safety report form ([MDCG 2020-10/2](#))
- Innan EUDAMED är på plats behöver rapporterna skickas till alla berörda medlemsstater
- Till Läkemedelsverket: Via vår [e-tjänst](#) för SAE-rapportering

Säkerhetsrapportering – vad ska rapporteras?

- Alla allvarliga negativa händelser som har ett orsakssamband med prövningsprodukten, jämförelseprodukten eller prövningsförfarandet eller där det rimligen kan finnas ett sådant orsakssamband.
- Produktfel som kunde ha lett till en allvarlig negativ händelse om inte lämpliga åtgärder hade vidtagits, om inte en intervention hade ägt rum eller om omständigheterna varit mindre gynnsamma.
- Nyttillkommen information i samband med någon av händelserna ovan.

NÄR?

Rapporteras omedelbart till myndighet, dock senast inom 2 eller 7 kalenderdagar (beroende på hur allvarlig händelsen är) från att sponsor fick kännedom om det som inträffat

Väsentliga ändringar

- I Sverige förväntar sig Läkemedelsverket bara att sponsor anmäler väsentliga ändringar – vissa andra medlemsstater vill också ha in icke-väsentliga ändringar
- För vägledning om vad som betraktas som väsentlig ändring se [Questions & Answers regarding clinical investigation MDCG 2021-6](#)
- Separat blankett för att anmäla väsentlig ändring innan EUDAMED är på plats
- Alla ändringar (även icke-väsentliga) i dokumentationen ska vara tydligt identifierbara, företrädesvis med spårade ändringar
- Sponsor behöver vänta 38 dagar efter anmälan innan ändringen implementeras i prövningen, om inte tillstånd meddelats tidigare.
- Informationen om prövningen i EUDAMED ska alltid vara aktuell, sponsor kommer att behöva göra icke-väsentliga ändringar där inom 7 dagar

Avbrott och avslut

- Tillfälligt avbrott eller avslut i förtid ska rapporteras till myndigheterna
 - Inom 24 timmar om det är av säkerhetsskäl
 - Annars inom 15 dagar.
- Avslut enligt plan ska rapporteras till Läkemedelsverket
 - Inom 15 dagar efter att prövningen avslutats i Sverige
 - Inom 15 dagar efter att prövningen avslutats globalt
- Den kliniska prövningsrapporten ska skickas in/publiceras i EUDAMED
 - Senast 1 år efter avslutad prövning
 - Inom 3 månader om avslut i förtid eller tillfälligt avbrott

Prövningsrapport(erna)

Den kliniska prövningsrapporten, undertecknad av prövaren, ska innehålla en kritisk utvärdering av alla data som samlats in vid den kliniska prövningen, och ska även innehålla samtliga negativa resultat.

Prövningsrapport

- Innehåll enligt punkt 7, kap III, bilaga XV MDR
- Publiceras i EUDAMED /av kommissionen

Sammanfattning

- Lättfattlig för den avsedda användaren
- Publiceras i EUDAMED /av kommissionen

Fullständig rapport

- Innehåll enligt ISO14155:2020 (Appendix D)
- Hos sponsor/i tillverkarens dokumentation

Arkivering

Sponsor ska spara prövningsdokumentation i minst tio år efter det att den kliniska prövningen av produkten har avslutats eller, i de fall produkten sedan släpps ut på marknaden, i minst tio år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden. När det gäller implantat ska den tiden vara minst 15 år.

Medicintekniklagstiftningen reglerar inte hur länge prövarens dokumentation ska sparas. Ur sponsors synpunkt kan det därför vara klokt att i avtalet med prövaren fastställa en arkiveringstid för de källdata som finns på prövningsstället.

Mer information från Läkemedelsverket

Om klinisk prövning av medicinteknisk produkt

https://www.lakemedelsverket.se/klinisk-provning_medtek

Följ nyheter om medicinteknik i vårt nyhetsbrev

www.lakemedelsverket.se/medteknytt